CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE, TECNOLOGIA, CONTEÚDOS DIGITAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

SUMÁRIO

- **DAS PARTES**
- **CLÁUSULA PRIMEIRA** - DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS E DEFINIÇÕES
- **CLÁUSULA SEGUNDA** - DO OBJETO DO CONTRATO E DA FORMA DE ADESÃO
- **CLÁUSULA TERCEIRA** - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E SUPORTE ESPECIALIZADO
- **CLÁUSULA QUARTA** - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
- **CLÁUSULA QUINTA** - ACESSO TÉCNICO INDEPENDENTE
- **CLÁUSULA SEXTA** - DA ADMINISTRAÇÃO DAS COBRANÇAS
- **CLÁUSULA SÉTIMA** - DOS DIREITOS E DEVERES DO CLIENTE
- **CLÁUSULA OITAVA** - DO PLANO DE SERVIÇO
- **CLÁUSULA NONA** - DO CONTRATO DE PERMANÊNCIA
- **CLÁUSULA DÉCIMA** - DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS
- **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - DO ATENDIMENTO AO CLIENTE
- **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - DA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS
- **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - DA INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS
- **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - PROCEDIMENTOS DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS
- **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** - DA ANATEL
- **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA** - DOS EQUIPAMENTOS
- **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA** - DA LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
- **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** - DO PREÇO E ENCARGOS MORATÓRIOS
- **CLÁUSULA DÉCIMA NONA** - DA VIGÊNCIA E RESCISÃO
- **CLÁUSULA VIGÉSIMA** - DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
- **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA** - DAS PENALIDADES
- **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA** - DA CONFIDENCIALIDADE
- **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA** - DA PROTEÇÃO DE DADOS
- **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA** - ANTICORRUPÇÃO, ANTIFRAUDE E LAVAGEM DE DINHEIRO
- **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA** - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
- **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA** - DO FORO

MODELO

DAS PARTES:

PRESTADORA SCM (SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA):
ASERNET TELECOM LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº**:** 01.154.076/0001-34, com sede em RUA CAPITÃO JOAQUIM DE SOUZA PINTO, N° 220, ABADIA, SOCORRO/SP, doravante denominada PRESTADORA SCM, responsável pela prestação dos serviços de telecomunicações e emissão da NFCom.

PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA :
ASER TEC LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 53.141.498/0001-79, com sede em R CAPITAO JOAQUIM DE SOUZA PINTO, 214 – ABADIA -SOCORRO/SP, doravante denominada ASER TEC, responsável pela prestação de serviços de tecnologia, aplicações, soluções digitais, suporte técnico avançado e demais serviços de valor agregado.

PRESTADORA DE CONTEÚDO DIGITAL:
ASER CONTEÚDOS DIGITAIS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 53.141.340/0001-07, com sede em PC CEL OLIMPIO GONCALVES DOS REIS, 268 – SALA 01, CENTRO, SOCORRO/SP, doravante denominada CONTEÚDOS DIGITAIS, responsável pela disponibilização de conteúdos, plataformas e serviços digitais.

CONTRATANTES: Pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado que venham a se submeter a este instrumento mediante uma das formas alternativas de adesão descritas no presente contrato, doravante denominadas simplesmente **CONTRATANTE, CLIENTE** ou **ASSINANTE**, nomeadas e qualificadas através de **TERMO DE ADESÃO** ou outra forma alternativa de adesão ao presente instrumento.

CLÁUSULA PRIMEIRA – ESTRUTURA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.1. Os serviços contratados são prestados por empresas distintas, integrantes do mesmo grupo econômico, cada qual responsável por atividades específicas:

I – ASERNET TELECOM LTDA.: responsável pela prestação do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), incluindo infraestrutura e transmissão de dados, bem como pela emissão da NFCom;

II – ASER TEC LTDA.: responsável pela prestação de serviços de tecnologia, suporte técnico, aplicações, soluções digitais e demais serviços de valor adicionado (SVA);

III – ASER CONTEÚDOS DIGITAIS LTDA.: responsável pela disponibilização de conteúdos digitais, plataformas e serviços digitais.

Parágrafo único: Embora os serviços sejam prestados por empresas distintas, a experiência do cliente poderá ocorrer de forma unificada sob a marca AserNet.

1.2. Cada empresa atua de forma independente, com autonomia operacional, contábil e fiscal, não havendo confusão entre as naturezas dos serviços prestados.

1.3. Os serviços objeto deste contrato possuem naturezas jurídicas distintas, sendo faturados e tributados separadamente pelas empresas responsáveis por sua prestação, em conformidade

MODELO

com a legislação vigente.

1.4. A eventual apresentação unificada da cobrança ao CLIENTE tem caráter meramente operacional e de conveniência, não implicando confusão de receitas ou descaracterização da natureza jurídica de cada serviço.

1.5. As partes acima qualificadas têm entre si justo e contratado o presente **"CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE, TECNOLOGIA, CONTEÚDOS DIGITAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS"**, acordando quanto às cláusulas adiante estabelecidas, obrigando-se por si, seus herdeiros e/ou sucessores.

CLÁUSULA SEGUNDA — DO OBJETO DO CONTRATO E DA FORMA DE ADESÃO

2.1. Constitui objeto do presente instrumento a prestação, pelas CONTRATADAS, de serviços de comunicação multimídia (SCM), serviços de valor adicionado (SVA), serviços de tecnologia, conteúdos digitais, bem como locação e comodato de equipamentos, conforme detalhado no TERMO DE ADESÃO e respectivo PLANO DE SERVIÇO.

2.1.1. Para a viabilização técnica e fruição dos serviços contratados, a **ASERNET TELECOM LTDA (PRESTADORA SCM)** obriga-se à prestação do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), fornecendo a infraestrutura de transporte de dados necessária, e a **ASER TEC LTDA** obriga-se à prestação de serviços de tecnologia, incluindo suporte técnico especializado, implantação e manutenção de redes internas, automação e outras soluções tecnológicas.

2.1.2. Este Contrato limita cada participante ao serviço em que é especialista:

- **PRESTADORA DE CONTEÚDO DIGITAL (ASER CONTEÚDOS DIGITAIS LTDA):** Responsável pelos Serviços de Valor Adicionado (SVA), incluindo Livraria Digital e plataformas de conteúdo;
- **PRESTADORA SCM (ASERNET TELECOM LTDA):** Responsável pelos Serviços de Comunicação Multimídia e infraestrutura de rede;
- **PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA (ASER TEC LTDA):** Responsável por serviços de implantação, suporte a rede interna, automação, suporte especializado a câmeras e demais soluções técnicas.

2.2. A prestação dos Serviços de Valor Adicionado (SVA) será realizada direta e exclusivamente pela **ASER CONTEÚDOS DIGITAIS LTDA**, atividade que prescinde de autorização da ANATEL por não se confundir com as modalidades de serviços de telecomunicações, conforme legislação vigente.

2.3. A prestação do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) será realizada direta e exclusivamente pela **PRESTADORA SCM (ASERNET TELECOM LTDA)**, devidamente autorizada pela ANATEL nos termos do Ato Autorizador n° 105, de 7 de janeiro de 2013.

2.4. A prestação do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) encontra-se sob a égide da Lei n° 9.472/1997, Lei n° 12.965/2014, Resolução ANATEL n° 614/2013, Resolução ANATEL n° 765/2023 e demais normas aplicáveis.

2.5. A qualificação completa do CLIENTE, o tipo, as especificações e características dos serviços prestados, a garantia de banda contratada, os valores a serem pagos pelo CLIENTE, pelos serviços de conteúdos, tecnologia e telecomunicação, bem como demais detalhes de instalação, ativação e/ou comodato/locação de equipamentos, serão devidamente designados no TERMO DE ADESÃO.

MODELO

2.6. O PLANO DE SERVIÇO compõe o TERMO DE ADESÃO, constituindo partes integrantes e essenciais à celebração do presente instrumento. Uma vez assinado ou aceito eletronicamente o TERMO DE ADESÃO, fica automaticamente aperfeiçoada a relação jurídica havida entre o CLIENTE e as CONTRATADAS, bem como fica automaticamente aperfeiçoado o presente instrumento, que passa a constituir, juntamente com o TERMO DE ADESÃO, um título executivo extrajudicial, para todos os fins de direito.

2.7. Os serviços contratados estarão disponíveis 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante os 07 (sete) dias da semana, a partir de sua ativação até o término da relação contratual avençada, ressalvadas as interrupções causadas por caso fortuito ou motivo de força maior, dentre outras hipóteses previstas neste instrumento.

2.8. Quando da assinatura ou aceite eletrônico do TERMO DE ADESÃO, o CLIENTE declara que teve amplo e total conhecimento prévio de todas as garantias de atendimento, condições dos serviços ofertados, valores de mensalidade, reajustes, fidelidade, critérios de cobrança, velocidade máxima de download e upload, garantia de banda e valores referentes aos planos de serviços.

2.9. Caso seja do interesse do CLIENTE se valer de determinados benefícios ofertados pelas CONTRATADAS, aquele deverá pactuar com essas no ato da contratação. Os termos e condições relativos à fidelidade do contratante estarão detalhadamente especificados no respectivo Termo de Adesão, onde serão identificados os benefícios concedidos ao CLIENTE e, em contrapartida, o prazo de fidelidade contratual e as penalidades aplicáveis em caso de rescisão antecipada.

2.9.1. O CLIENTE declara e reconhece ser facultado ao mesmo optar, antes da contratação, pela celebração de um contrato com as CONTRATADAS sem a percepção de qualquer benefício, hipótese em que não há fidelidade contratual.

2.9.2. Os benefícios porventura concedidos pelas CONTRATADAS ao CLIENTE serão válidos exclusivamente durante o prazo de fidelidade contratual.

2.10. A adesão pelo CLIENTE ao presente Contrato efetiva-se alternativamente por meio de quaisquer dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro:

2.10.1. A assinatura de TERMO DE ADESÃO impresso ou eletrônico.

2.10.2. Preenchimento, aceite online e/ou confirmação via e-mail ou aplicativo do TERMO DE ADESÃO eletrônico.

2.10.3. Pagamento parcial ou total, via boleto bancário ou outro meio idôneo de pagamento, de qualquer valor relativo aos serviços disponibilizados pelas CONTRATADAS.

2.10.4. Percepção, de qualquer forma, dos serviços objeto do presente Contrato.

2.10.5. Com relação às CONTRATADAS, suas obrigações e responsabilidades iniciam-se efetivamente a partir da ciência comprovada de que o CLIENTE aderiu ao presente Contrato mediante um dos eventos supracitados, salvo no tocante às formas de adesão previstas nos itens 2.10.3 e 2.10.4 acima, em que poderão as CONTRATADAS, antes de iniciar o cumprimento de suas obrigações, reivindicar a assinatura ou aceite do TERMO DE ADESÃO impresso ou eletrônico.

CLÁUSULA TERCEIRA — DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E SUPORTE ESPECIALIZADO

3.1. Na prestação dos serviços de tecnologia e valor adicionado, a **ASER TEC LTDA** disponibilizará ao CLIENTE o suporte técnico especializado e a configuração lógica necessária para a fruição dos

MODELO

serviços, o que pode incluir a disponibilização de endereços IP (Internet Protocol) dinâmicos (variáveis) ou fixos (invariáveis), a seu exclusivo critério técnico.

3.1.1. Independentemente da forma de disponibilização do IP (Internet Protocol) ao CLIENTE, este recurso é para uso exclusivo na fruição dos serviços contratados, não constituindo qualquer espécie de cessão ou transferência de propriedade ao CLIENTE.

3.1.2. A **ASER TEC LTDA** reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento, o IP dinâmico (variável) ou fixo (invariável) disponibilizado ao CLIENTE, independentemente de prévia comunicação ou consentimento.

3.1.3. O PLANO DE SERVIÇO especificará o tipo de IP (Internet Protocol) disponibilizado ao CLIENTE. Na omissão do PLANO DE SERVIÇO, será considerado que o IP disponibilizado é dinâmico (variável).

3.1.4. O CLIENTE tem conhecimento de que o IP disponibilizado poderá ser utilizado simultaneamente por outros clientes através do emprego de tecnologias de tradução de endereços, como o NAT (Network Address Translation) ou CGNAT.

3.2. A prestação dos serviços de tecnologia e suporte ora contratados é de natureza individual e intransferível, não sendo permitida ao CLIENTE a cessão ou venda total ou parcial desses serviços a terceiros, a qualquer título, salvo prévia e expressa autorização das CONTRATADAS.

3.2.1. O CLIENTE receberá, após a ativação, as credenciais e orientações técnicas necessárias para a fruição dos serviços, não podendo transferi-las a terceiros ou explorá-las para fins comerciais ou econômicos.

3.2.2. O CLIENTE assume integral responsabilidade pela utilização de suas credenciais de acesso, obrigando-se a honrar os compromissos financeiros e legais decorrentes do uso das mesmas.

3.3. A contratação conjunta de serviços poderá estar vinculada a condições comerciais específicas, conforme previsto no Termo de Adesão, não implicando obrigatoriedade de permanência conjunta, salvo nos casos de comprovada dependência técnica entre os serviços.

3.4. As CONTRATADAS não se responsabilizam pelo funcionamento de aplicações ou serviços digitais de terceiros, mesmo quando estes forem adicionados como benefícios promocionais aos planos de serviço.

CLÁUSULA QUARTA — DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA

4.1. São deveres da **PRESTADORA SCM (ASERNET TELECOM LTDA.)**, dentre outros previstos neste Contrato, em Lei e nos regulamentos aplicáveis:

4.1.1. Nos termos do Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, ser a única responsável pela prestação do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) perante a ANATEL e demais entidades correlatas, bem como pelos licenciamentos e registros que se fizerem necessários para a rede de transporte.

4.1.2. A **PRESTADORA SCM** compromete-se a prestar os Serviços de Comunicação Multimídia observando os parâmetros de qualidade vigentes, incluindo o fornecimento de sinais conforme especificações técnicas, disponibilidade nos percentuais contratados e agilidade no atendimento de solicitações de rede.

MODELO

4.1.3. Manter em pleno funcionamento o Centro de Atendimento ao Cliente, atendendo às regras impostas pela ANATEL em decorrência da sua classificação como Prestadora de Pequeno Porte (PPP), respondendo às reclamações nos prazos previstos neste Contrato e na regulamentação geral.

4.1.4. Cumprir as obrigações outorgadas legalmente pelo Regulamento dos Serviços de Comunicação Multimídia, solucionando falhas técnicas na infraestrutura e fornecendo esclarecimentos sobre a conectividade.

4.1.5. Respeitar e submeter-se fielmente às cláusulas e condições pactuadas neste contrato.

4.2. A **PRESTADORA SCM** não pode impedir, por contrato ou qualquer outro meio, que o CLIENTE seja servido por outras redes ou serviços de telecomunicações.

4.3. Nos termos da regulamentação vigente, a **PRESTADORA SCM** deverá manter os dados cadastrais e os Registros de Conexão (logs) de seus Assinantes pelo prazo mínimo legal.

4.3.1. A **PRESTADORA SCM** observará o dever de zelar estritamente pelo sigilo inerente aos serviços de telecomunicações e pela privacidade dos dados cadastrais, empregando os meios tecnológicos necessários para assegurar esse direito.

4.3.2. A **PRESTADORA SCM** apenas tornará disponíveis os registros de conexão quando solicitado formalmente pela autoridade judiciária ou outra autoridade legalmente investida desses poderes.

4.4. É permitido à **PRESTADORA SCM** realizar a oferta de seus serviços de conectividade conjuntamente com os serviços de tecnologia da **ASER TEC LTDA.** e conteúdos da **ASER CONTEÚDOS DIGITAIS LTDA.**, podendo diversos serviços serem contratados através de um único TERMO DE ADESÃO para conveniência do ASSINANTE.

4.4.1. Na contratação conjunta (combo), a **PRESTADORA SCM** deverá utilizar a mesma data-base de reajuste para os serviços disponibilizados ao CLIENTE.

4.5. O CLIENTE reconhece que a **PRESTADORA SCM**, para viabilizar a prestação dos serviços, poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades acessórias ou complementares, mantendo-se, contudo, responsável perante a ANATEL pela execução do SCM.

4.6. O CLIENTE reconhece que a **PRESTADORA SCM**, por ser classificada como Prestadora de Pequeno Porte (PPP), usufrui das dispensas regulatórias previstas na norma da ANATEL para esta categoria.

CLÁUSULA QUINTA - ACESSO TÉCNICO INDEPENDENTE

5.1. O acesso aos conteúdos digitais, plataformas e bibliotecas ofertados pela **ASER CONTEÚDOS DIGITAIS LTDA.** poderá ser realizado de forma independente, por meio de qualquer conexão à internet, não estando condicionado à contratação obrigatória dos serviços de SCM da **ASERNET TELECOM LTDA.** ou dos serviços de tecnologia da **ASER TEC LTDA.** descritos neste instrumento.

CLÁUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO DAS COBRANÇAS

6.1. As CONTRATADAS nomeiam e autorizam expressamente a empresa **ASERNET TELECOM LTDA. (PRESTADORA SCM)** para a realização da gestão unificada de **COBRANÇAS** de todos os serviços e locações que constituem o objeto deste contrato.

MODELO

6.2. Caberá exclusivamente à **ASERNET TELECOM LTDA.** a emissão dos documentos de cobrança (boletos) aos CLIENTES, centralizando os valores devidos às demais empresas do grupo (Aser Tec Ltda. e Aser Conteúdos Digitais Ltda.), para fins de conveniência e faturamento unificado, sem prejuízo da emissão dos documentos fiscais próprios por cada empresa prestadora, conforme a natureza de cada serviço.

6.2.1. A **ASERNET TELECOM LTDA.** detém poderes necessários à gestão de cobrança, realização de acordos e recebimento de valores, podendo adotar as medidas legais cabíveis em caso de inadimplemento, incluindo protesto e inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

6.2.2. Em caso de inadimplemento, a **ASERNET TELECOM LTDA.** fica autorizada a realizar a suspensão dos serviços (nos termos da Cláusula Décima), bem como a proceder com o protesto de títulos e a inclusão do nome do CLIENTE em sistemas de proteção ao crédito (como SPC e SERASA), agindo em nome próprio e das demais empresas integrantes deste instrumento.

6.3. O faturamento dos serviços será realizado respeitando a natureza fiscal de cada atividade, sendo as Notas Fiscais emitidas individualmente pelas respectivas prestadoras, conforme a centralização de faturamento permitida pela legislação vigente (NFCom).

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DEVERES DO CLIENTE

7.1. São Deveres do CLIENTE, dentre outros previstos neste Contrato, em Lei ou nos regulamentos aplicáveis:

7.1.1. Efetuar os pagamentos devidos em razão dos serviços decorrentes deste contrato, de acordo com os valores, periodicidade, forma, condições e vencimentos indicados no TERMO DE ADESÃO.

7.1.2. Utilizar adequadamente os serviços, redes e equipamentos relativos aos serviços ora contratados, comunicando às CONTRATADAS qualquer eventual anormalidade observada, devendo registrar sempre o número do chamado para suporte.

7.1.3. Fornecer todas as informações necessárias à prestação dos serviços e outras que venham a ser solicitadas pelas CONTRATADAS para fins cadastrais e de faturamento.

7.1.4. Providenciar local adequado e infraestrutura necessária à correta instalação, garantindo às CONTRATADAS acesso às suas dependências para manutenção e suporte técnico.

7.1.5. Zelar pela segurança e integridade dos equipamentos das CONTRATADAS ou de terceiros sob sua responsabilidade, instalados em suas dependências, respondendo por eventuais danos, avarias, perda, furto ou roubo.

7.1.6. Cumprir as obrigações do artigo 6º do RGC (Resolução ANATEL 765/2023), que incluem: utilizar adequadamente os serviços e equipamentos; respeitar os bens públicos; comunicar irregularidades; e somente conectar à rede terminais que possuam certificação expedida ou aceita pela ANATEL.

7.1.7. Comunicar imediatamente à **ASERNET TELECOM** qualquer alteração de suas informações cadastrais ou a transferência de titularidade do contrato.

7.2. São Direitos do CLIENTE, nos termos do Artigo 4º do RGC, sem prejuízo da legislação aplicável:

(i) ao acesso e fruição dos serviços dentro dos padrões de qualidade previstos; (ii) à liberdade de escolha da Prestadora e da Oferta; (iii) ao acesso a informações claras, objetivas e suficientes sobre as

MODELO

condições de contratação; (iv) à inviolabilidade e ao segredo de sua comunicação; (v) à privacidade nos documentos de cobrança e na proteção de seus dados pessoais; (vi) à resposta eficiente e tempestiva às suas reclamações; (vii) à rescisão do contrato a qualquer tempo, observadas as condições do Prazo de Permanência.

7.3. O CLIENTE deverá comunicar imediatamente às CONTRATADAS qualquer problema identificado, registrando sempre o protocolo de atendimento.

7.4. Políticas de Uso Aceitável: O CLIENTE obriga-se a respeitar as leis cíveis e criminais, não utilizar a rede para práticas de "spam", acesso a conteúdos ilícitos ou qualquer atividade que prejudique intencionalmente outros usuários da Internet.

7.5. Em cumprimento ao RGC, o CLIENTE atesta sua plena concordância quanto ao recebimento de mensagens de cunho informativo ou publicitário relacionadas ao serviço, via SMS, e-mail ou WhatsApp.

CLÁUSULA OITAVA— DO PLANO DE SERVIÇO

8.1. Cada Plano de Serviço será diferenciado pelos seguintes parâmetros: (i) velocidade de conexão (download e upload); (ii) oferta de Serviços de Valor Adicionado (SVA) e conteúdos digitais inclusos; (iii) disponibilidade de locação de equipamentos adicionais; (iv) disponibilização de endereço IP (Internet Protocol) fixo ou dinâmico; (v) valores mensais e periodicidade; e (vi) quaisquer outros parâmetros fixados tecnicamente pelas CONTRATADAS.

8.2. As CONTRATADAS se reservam o direito de criar, modificar e/ou excluir Planos de Serviços a qualquer tempo, sem prejuízo dos direitos garantidos ao CLIENTE pela legislação vigente. O PLANO DE SERVIÇO aderido pelo CLIENTE no ato da contratação permanecerá válido durante sua vigência.

8.2.1. Caso o CLIENTE tenha interesse em alterar o seu PLANO DE SERVIÇO, será formalizado novo TERMO DE ADESÃO (presencial ou eletrônico). Alterações não serão permitidas para clientes com pendências financeiras ou obrigações contratuais em aberto.

8.2.3. O CLIENTE poderá contratar nova oferta a qualquer tempo, mesmo que represente redução de valor. No entanto, tal alteração não isenta o CLIENTE de eventuais ônus decorrentes de um Prazo de Permanência (fidelidade) ainda vigente, devendo arcar com a multa proporcional prevista.

8.3. Em conformidade com o artigo 21 do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC), o Plano de Serviço constante no TERMO DE ADESÃO deverá conter: I - nome comercial da Oferta; II - Prazo de Vigência; III - preços e tarifas aplicáveis; IV - data-base de reajuste; V - limites de franquia (se houver); VI - velocidades máximas de download e upload; VII - valores de instalação e manutenção; VIII - área de abrangência; IX - período de incidência de Prazo de Permanência e benefícios concedidos.

8.4. O PLANO DE SERVIÇO completo será disponibilizado previamente ao CLIENTE e integrará o TERMO DE ADESÃO.

8.4.1. Os Planos de Serviços vigentes ofertados pelas CONTRATADAS estarão sempre disponíveis para consulta no endereço eletrônico: **www.asernet.com.br**

8.4.2. A **ASERNET TELECOM (PRESTADORA SCM)**, por enquadrar-se como Prestadora de Pequeno Porte (PPP), usufrui da dispensa de disponibilização de mecanismos de comparação de planos em sua página, conforme a regulamentação da ANATEL.

MODELO

CLÁUSULA NONA— DO CONTRATO DE PERMANÊNCIA

9.1. Caso seja do interesse do CLIENTE valer-se de benefícios promocionais ofertados pelas CONTRATADAS, este deverá pactuar um Contrato de Permanência, vinculado ao TERMO DE ADESÃO, no qual serão detalhados os benefícios concedidos (válidos exclusivamente durante o prazo de fidelidade) e, em contrapartida, o prazo de fidelidade contratual e as penalidades aplicáveis em caso de rescisão antecipada.

9.1.1. O CLIENTE declara e reconhece que lhe é facultado optar, antes da contratação, pela celebração de um contrato com as CONTRATADAS sem a percepção de qualquer benefício, hipótese em que não haverá incidência de fidelidade contratual.

9.2. Os benefícios concedidos pelas CONTRATADAS poderão corresponder a descontos nas mensalidades dos serviços de tecnologia (**ASER TEC LTDA**), de conteúdos digitais (**ASER CONTEÚDOS DIGITAIS LTDA**) ou de conectividade (**ASERNET TELECOM LTDA**), bem como isenções em taxas de instalação, locação de equipamentos ou acessos a plataformas de streaming, a exclusivo critério das CONTRATADAS.

9.2.1. Os benefícios promocionais concedidos serão válidos exclusivamente durante o prazo de fidelidade contratual, conforme descrito no Termo de Adesão ou Regulamento da Oferta.

9.3. O TERMO DE ADESÃO explicitará a fórmula e os critérios utilizados para a apuração do valor da multa em caso de rescisão antecipada, respeitando-se a proporcionalidade ao tempo restante de contrato.

9.3.1. Uma vez completado o prazo de fidelidade e renovada automaticamente a vigência do contrato, o CLIENTE perderá o direito aos benefícios vinculados à fidelidade, mas não estará sujeito a novo prazo de permanência, podendo rescindir o contrato a qualquer momento sem ônus.

9.3.2. A concessão de novos benefícios ou a prorrogação dos atuais, com a consequente extensão do prazo de fidelidade, deverá ser objeto de novo ajuste formal entre as partes.

9.4. O CLIENTE reconhece que a suspensão dos serviços, seja a pedido (conforme artigo 81 da Resolução Anatel 765/2023) ou por inadimplência, acarreta a suspensão automática da contagem do prazo de fidelidade, que voltará a fluir apenas após o restabelecimento dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA— DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS

10.1. Nos termos do artigo 81 da Resolução ANATEL n° 765/2023, o CLIENTE adimplente poderá requerer a suspensão da prestação de todos os serviços objetos deste Contrato, sem ônus, uma única vez a cada período de 12 (doze) meses, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias e máximo de 120 (cento e vinte) dias.

10.1.1. Em hipótese alguma haverá a concessão do pedido de suspensão aos serviços em face de CLIENTE inadimplente. Para o acatamento da solicitação, o CLIENTE deverá regularizar todas as pendências financeiras e obrigações contratuais.

10.1.2. O prazo de suspensão não utilizado pelo CLIENTE não será cumulativo de um ano para outro.

10.1.3. O prazo para atendimento do requerimento de suspensão ou restabelecimento é de 24 (vinte e quatro) horas a contar da solicitação do CLIENTE.

MODELO

10.1.4. Findo o prazo de suspensão requerido pelo CLIENTE, os serviços de tecnologia, conectividade e conteúdos serão automaticamente reativados, assim como as cobranças inerentes à prestação dos mesmos.

10.2. Caso o CLIENTE requeira o restabelecimento dos serviços em prazo inferior ao inicialmente solicitado, não haverá cobrança de taxa adicional pelas CONTRATADAS, mas o CLIENTE não poderá requerer novo pedido de suspensão dentro do mesmo período de 12 (doze) meses.

10.3. Suspensão por Inadimplência: A **ASERNET TELECOM LTDA.**, na qualidade de gestora de cobrança, poderá suspender os serviços contratados, respeitando a natureza de cada um, nos termos da legislação vigente.

10.3.1. A notificação de débito conterá: (i) os motivos da suspensão; (ii) as regras e prazos para rescisão; (iii) o valor do débito e mês de referência; (iv) a possibilidade de registro em sistemas de proteção ao crédito; e (v) o prazo para restabelecimento após a quitação.

10.3.2. O restabelecimento dos serviços ocorrerá no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a ciência da compensação do pagamento dos débitos pendentes (incluídos multa, juros e correção).

10.3.3. O período de suspensão motivado por inadimplência ou infração contratual do CLIENTE não ensejará compensação, exceto quando constatada falha exclusiva na prestação do serviço pelas CONTRATADAS.

10.4. Transcorridos 60 (sessenta) dias da suspensão total por inadimplência, e permanecendo o CLIENTE em débito, as CONTRATADAS poderão, a seu exclusivo critério, optar pela rescisão de pleno direito do presente instrumento, ficando o CLIENTE sujeito às penalidades de fidelidade e à cobrança judicial e extrajudicial dos valores devidos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DO ATENDIMENTO AO CLIENTE

11.1. As CONTRATADAS disponibilizarão ao CLIENTE um Centro de Atendimento unificado, com suporte humano em amplo horário comercial e atendimento automatizado 24 (vinte e quatro) horas por dia, para possibilitar reclamações, pedidos de informações e solicitações relativas aos serviços de conectividade, tecnologia e conteúdos.

11.1.1. O Centro de Atendimento Telefônico poderá ser acessado pelo CLIENTE através do número: **0800 222 5262**.

11.2. Todas as interações entre o CLIENTE e o Centro de Atendimento das CONTRATADAS serão gravadas e mantidas pelo prazo de 90 (noventa) dias, período no qual o CLIENTE poderá requerer a cópia do conteúdo das gravações.

11.2.1. A disponibilização das cópias ocorrerá no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a contar da solicitação.

11.2.2. As interações realizadas entre técnicos em campo e o CLIENTE não serão gravadas.

11.2.3. Em caso de descontinuidade da chamada, as CONTRATADAS deverão retornar a ligação ao CLIENTE, salvo nos casos de comportamento ofensivo, trote ou chamadas com restrição de identificação.

MODELO

11.3. O CLIENTE poderá obter no endereço eletrônico www.asernet.com.br todas as informações relativas às CONTRATADAS, incluindo endereços, telefones, horários de funcionamento e detalhes dos Planos de Serviços.

11.4. As solicitações de reparo, reclamações e rescisões deverão ser efetuadas obrigatoriamente através da Central de Atendimento, gerando sempre um número de protocolo sequencial com data e hora.

11.5. No atendimento, as CONTRATADAS observarão os seguintes prazos, contados a partir do recebimento da solicitação:

- **11.5.1.** Instalação dos serviços: conforme prazo previsto no TERMO DE ADESÃO.
- **11.5.2.** Rescisão contratual: efeitos imediatos à solicitação, sem prejuízo da aplicação de multas de fidelidade, se vigentes.
- **11.5.3.** Histórico de demandas: disponibilização em até 05 (cinco) dias corridos.
- **11.5.4.** Reparo de falhas (conectividade e tecnologia): regularização no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, ressalvadas as condições do plano "Reparo Ágil".
- **11.5.5.** Reclamações e pedidos de informações: solução no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos.
- **11.5.6.** Outras solicitações: atendimento no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos.

11.6. Os prazos acima poderão sofrer alterações em caso de eventos de força maior, instabilidade climática, falta de acesso ao local de instalação ou problemas na infraestrutura de responsabilidade do próprio CLIENTE.

11.7. A **ASERNET TELECOM** providenciará os meios para o acesso da ANATEL aos registros de demandas, conforme a regulamentação vigente.

11.8. A **ASERNET TELECOM (PRESTADORA SCM)**, por enquadrar-se como Prestadora de Pequeno Porte (PPP), está isenta da obrigatoriedade de manutenção de setor de atendimento presencial e de mecanismos de atendimento via internet além dos contatos disponibilizados em sua página oficial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA— DA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS

12.1. As CONTRATADAS, através de suas equipes técnicas ou parceiros autorizados, efetuarão a instalação e ativarão os serviços contratados pelo CLIENTE. A **ASER TEC LTDA** será a responsável pela configuração técnica dos equipamentos e validação da rede interna necessária para a fruição dos serviços de valor adicionado e tecnologia.

12.1.1. Sendo implementada pelo CLIENTE uma rede Wi-Fi, esta deverá ser necessariamente criptografada, sendo de responsabilidade do CLIENTE a guarda da senha correspondente, sendo vedada, em qualquer hipótese, a cessão, disponibilização ou compartilhamento do acesso a terceiros estranhos à presente relação contratual.

12.1.2. Caso reste constatado o compartilhamento dos serviços com terceiros, poderá ensejar a readequação do plano contratado, cobrança de valores adicionais compatíveis com o uso identificado ou rescisão contratual, conforme o caso.

MODELO

12.1.3. É de responsabilidade exclusiva do CLIENTE a instalação e manutenção de sua rede local interna, bem como quaisquer danos ou atos ilícitos cometidos através da mesma.

12.1.4. Em caso de implementação de rede local ou Wi-Fi, o CLIENTE obriga-se a manter o controle e identificação dos usuários internos, de modo a permitir que a **ASERNET TELECOM LTDA** cumpra as exigências legais de guarda de registros de conexão previstas no Regulamento do SCM e no Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014).

12.2. A alteração do endereço de instalação fica condicionada à disponibilidade e viabilidade técnica no novo local indicado. Havendo viabilidade, o CLIENTE ficará responsável pelo pagamento da respectiva taxa de mudança conforme valores vigentes.

+1

12.2.1. Inexistindo viabilidade técnica no novo endereço, caso o CLIENTE opte pela rescisão antecipada, este ficará sujeito à multa prevista no Contrato de Permanência, de acordo com o prazo de fidelidade remanescente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS

13.1. O CLIENTE reconhece que os serviços (conectividade, tecnologia e conteúdos) poderão ser interrompidos ou degradados, de maneira programada ou não, o que não constitui infração ao presente instrumento ou hipótese de rescisão contratual, cabendo ao CLIENTE única e exclusivamente os descontos nos valores a pagar conforme previsto nesta cláusula.

13.2. Em virtude de interrupção ou degradação programada para fins de manutenção ou melhoria na rede, o CLIENTE terá direito a descontos à razão de um trinta avo por dia ou fração superior a 04 (quatro) horas. Em caso de interrupção ou degradação programada inferior a 04 (quatro) horas, o CLIENTE reconhece não ter direito a nenhum desconto, compensação ou reparação.

13.3. Em caso de interrupção ou degradação que ocasione reparo não programado, as CONTRATADAS, através da **ASERNET TELECOM LTDA.** na qualidade de gestora de cobrança, deverão descontar da mensalidade o valor proporcional ao número de horas ou fração superior a 30 (trinta) minutos. Em caso de interrupção inferior a 30 (trinta) minutos, o CLIENTE reconhece não ter direito a nenhum desconto ou indenização.

13.4. O desconto será efetuado no documento de cobrança unificado até o segundo mês subsequente à ocorrência, respeitado o ciclo de faturamento. A responsabilidade das CONTRATADAS é limitada ao referido desconto, não sendo devida nenhuma outra reparação por lucros cessantes ou danos indiretos.

13.5. As CONTRATADAS não serão obrigadas a efetuar o desconto se a interrupção ou degradação ocorrer por motivos de caso fortuito ou força maior (como desastres naturais ou falhas em concessionárias de energia), ou por fatos atribuídos ao próprio CLIENTE (como erros de operação ou falhas na sua infraestrutura interna).

13.6. A **ASERNET TELECOM LTDA. (PRESTADORA SCM)** compromete-se a comunicar à ANATEL qualquer interrupção ou degradação sistêmica do serviço no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, informando os motivos e as ações de normalização, conforme exigido pela regulamentação vigente.

MODELO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PROCEDIMENTOS DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS

14.1. A contestação de débito encaminhada pelo CLIENTE em relação a qualquer cobrança unificada realizada pela **ASERNET TELECOM LTDA.** será objeto de apuração e verificação acerca de sua procedência junto às demais CONTRATADAS (Aser Tec e Aser Conteúdos Digitais).

14.2. O CLIENTE terá o prazo máximo de 03 (três) anos, a contar da data da cobrança, para realizar a contestação de débito perante as CONTRATADAS.

14.2.1. A partir do recebimento da contestação, as CONTRATADAS terão o prazo máximo de 30 (trinta) dias para apresentar a resposta fundamentada ao CLIENTE.

14.2.2. O débito contestado terá sua cobrança suspensa até a resolução da demanda, sendo sua nova inclusão condicionada à comprovação da prestação dos serviços questionados ou à apresentação das razões de improcedência pela **ASERNET TELECOM LTDA.**.

14.2.3. Sendo a contestação parcial, o CLIENTE obriga-se ao pagamento da quantia incontroversa no vencimento original, sob pena de incorrer nos encargos moratórios e suspensão dos serviços previstos neste instrumento.

14.2.4. As CONTRATADAS cientificarão o CLIENTE sobre o resultado da apuração através dos canais de atendimento oficiais.

14.2.5. Sendo a contestação julgada procedente, os valores serão retificados e um novo documento de cobrança será emitido sem a aplicação de encargos moratórios ou correção.

14.2.6. Caso o CLIENTE já tenha quitado o valor e a contestação seja julgada procedente, as CONTRATADAS concederão, na fatura subsequente, um crédito equivalente ao valor pago indevidamente.

14.2.7. Sendo a contestação julgada improcedente, o documento original deverá ser pago pelo CLIENTE com o acréscimo de multa, juros de mora e atualização monetária previstos na Cláusula Décima Oitava.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA— DA ANATEL

15.1. Nos termos do Regulamento anexo à Resolução ANATEL n.º 614/2013, fica informado neste contrato que informações regulatórias e legislativas norteadoras da prestação de serviço de comunicação multimídia objeto deste instrumento podem ser extraídas no site www.anatel.gov.br , ou na central de atendimento da ANATEL pelo n.º 1331 e 1332, que funciona de segunda a sexta-feira, nos dias úteis, das 8h às 20h, ou ainda pessoalmente nos seguintes endereços:

- **15.1.2. Sede**
  Endereço: SAUS Quadra 06 Blocos C, E, F e H CEP: 70.070-940 - Brasília - DF
  PABX: (55 61) 2312-2000
  CNPJ: 02.030.715.0001-12

- **15.1.3.** Correspondência Atendimento ao Usuário: Assessoria de Relações com o Usuário - ARU
  SAUS Quadra 06, Bloco F, 2º andar, Brasília - DF, CEP: 70.070-940
  Fax Atendimento ao Usuário: (55 61) 2312-2264
  Atendimento Documental — Biblioteca:

MODELO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA— DOS EQUIPAMENTOS

16.1. As CONTRATADAS poderão disponibilizar ao CLIENTE equipamentos para receber os serviços, tais como roteadores (ONT AC ou ONT AX, roteadores Wi-Fi, pontos Mesh, câmeras ou outros dispositivos tecnológicos), a título de comodato ou locação, conforme ajustado no TERMO DE ADESÃO e no CONTRATO DE COMODATO. O CLIENTE obriga-se a manter e guardar os equipamentos em perfeito estado de uso e conservação, zelando pela integridade dos mesmos como se seus fossem.

16.1.1. O CLIENTE compromete-se a adotar boas práticas de proteção elétrica, incluindo o uso de dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e aterramento adequado, sendo responsável por danos decorrentes da ausência dessas medidas.

16.1.2. O CLIENTE compromete-se a utilizar os equipamentos única e exclusivamente para os fins contratados, sendo vedada a cessão a terceiros, a alteração de configurações ou qualquer intervenção técnica não autorizada.

16.1.3. Os equipamentos deverão ser utilizados exclusivamente no endereço de instalação constante no TERMO DE ADESÃO, sendo proibida a remoção para local diverso sem prévia autorização por escrito das CONTRATADAS.

16.1.4. O CLIENTE reconhece ser o único responsável pela guarda dos ativos e deve indenizar as CONTRATADAS pelo valor de mercado em caso de furto, roubo, perda, extravio, avarias por mau uso ou negativa de devolução.

16.2. Ao término ou rescisão do contrato, independentemente do motivo, o CLIENTE obriga-se a restituir os equipamentos às CONTRATADAS em perfeito estado no prazo de até 60 (sessenta) dias. Caso o equipamento esteja avariado ou imprestável, o CLIENTE pagará o valor de mercado correspondente.

16.2.1. A retenção dos equipamentos por prazo superior a 60 (sessenta) dias após o encerramento do contrato obriga o CLIENTE ao pagamento do valor de mercado do bem, além da multa penal prevista na Cláusula Vigésima Primeira.

16.2.2. Fica autorizado às CONTRATADAS, através da **ASERNET TELECOM LTDA.** na qualidade de gestora de cobrança, a emissão de boleto ou título de crédito para a cobrança do valor de mercado dos equipamentos retidos ou danificados, bem como a realização de protesto e negativação em caso de não pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

17.1. Objeto da Locação: Além dos serviços de SCM, SVA e tecnologia, as partes poderão celebrar locação de bens móveis, de natureza estritamente civil e regida pelos artigos 565 a 578 do Código Civil. A contratação da locação é facultativa e independente da contratação dos serviços de telecomunicações e demais serviços previstos neste contrato.

MODELO

17.1.1. O objeto desta locação consiste na cessão de uso de equipamentos como roteadores, pontos de acesso Wi-Fi (Mesh), câmeras, rastreadores veiculares e outros ativos tecnológicos, com o objetivo de ampliar a infraestrutura interna do CLIENTE.

17.1.2. Fica expressamente estabelecido que esta locação é uma relação jurídica autônoma, distinta e não vinculada à prestação do serviço de telecomunicações (SCM) ou de valor adicionado (SVA/Conteúdos).

17.2. Condições e Valores: Os equipamentos específicos objeto da locação, a quantidade, o valor mensal do aluguel e as condições de pagamento serão detalhados no TERMO DE ADESÃO, que complementa esta cláusula.

17.3. Faturamento e Documentação: O valor do aluguel será cobrado mensalmente, de forma unificada pela **ASERNET TELECOM LTDA.** para conveniência do CLIENTE, representando, todavia, uma receita de natureza distinta das demais prestações.

17.3.1. Por se tratar de locação de bem móvel, operação sobre a qual não há incidência do Imposto Sobre Serviços (ISS), conforme Súmula Vinculante 31 do STF, a comprovação da quitação se dará por meio de Recibo de Locação ou outro documento não fiscal idôneo, e não por Nota Fiscal de Serviços (NFS-e).

17.4. Obrigações do CLIENTE (Locatário): É de responsabilidade exclusiva do CLIENTE zelar pelos equipamentos locados, mantendo-os em perfeito estado de conservação e não realizando qualquer tipo de alteração, violação de lacres ou cessão a terceiros.

17.4.1. Danos, perda, roubo ou a não devolução dos equipamentos ao final do contrato implicarão na cobrança do valor de mercado dos mesmos, conforme detalhado na Cláusula Décima Sexta.

17.5. Limitação de Garantia: A locação do equipamento, por si só, não constitui uma garantia de performance ou velocidade de sinal Wi-Fi, cujo desempenho depende de múltiplos fatores detalhados no Termo de Ciência Técnica.

17.6. Em caso de inadimplência por parte do CLIENTE pelo período superior a 30 (trinta) dias, as CONTRATADAS estarão autorizadas, independentemente de qualquer notificação, a proceder com a retirada dos equipamentos locados, mediante comunicação prévia ao CLIENTE, respeitados os prazos legais e contratuais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DO PREÇO E ENCARGOS MORATÓRIOS

18.1. Pelos serviços e locações, o CLIENTE pagará os valores pactuados no TERMO DE ADESÃO, onde constarão a periodicidade, a forma, as condições e as datas de vencimento respectivas.

18.2. No TERMO DE ADESÃO constarão ainda os valores devidos por ativação, instalação, locação de equipamentos ou outros serviços eventuais.

18.3. Conforme disposto na Cláusula Sexta, as cobranças serão centralizadas e realizadas pela **ASERNET TELECOM LTDA.** através de boleto bancário e/ou duplicata, a qual poderá, em caso de inadimplemento, protestar o título ou incluir o nome do CLIENTE nos órgãos restritivos de crédito (SERASA/SPC).

MODELO

18.4. O faturamento referente aos serviços de tecnologia e conteúdos digitais será realizado pelas respectivas empresas (Aser Tec e Aser Conteúdos Digitais), podendo ser discriminado no documento de cobrança unificado conforme permitido pela legislação da NFCom.

18.5. O documento de cobrança será enviado ao CLIENTE com antecedência mínima de 05 (cinco) dias do vencimento. O não recebimento não isenta o CLIENTE do pagamento, devendo este solicitar a 2ª via junto à Central de Atendimento em até 48 (quarenta e oito) horas antes do vencimento.

18.6. Havendo atraso no pagamento, o CLIENTE sujeita-se aos seguintes encargos:

- **(i)** Multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido;
- **(ii)** Correção monetária pela variação do IPCA desde o vencimento até a quitação;
- **(iii)** Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados *pro rata die*;
- **(iv)** Outras penalidades previstas em Lei ou neste Contrato.

18.7. Os valores deste contrato serão reajustados anualmente com base na variação do **IPCA acumulado nos últimos 12 (doze) meses**, ou por outro índice que venha a substituí-lo legalmente.

18.8. O CLIENTE obriga-se ao pagamento de taxas extras, conforme valores vigentes no site da AserNet, para serviços de:

- **18.8.1.** Mudança de endereço (sujeito à viabilidade técnica);
- **18.8.2.** Manutenção ou troca de equipamentos por culpa ou omissão do CLIENTE;
- **18.8.3.** Visitas técnicas improdutivas ou motivadas por falhas na infraestrutura própria do CLIENTE;
- **18.8.4.** Re-retirada de equipamentos após negativa anterior de acesso ao local.

18.9. Os valores mensais devidos são reconhecidos como líquidos, certos e exigíveis, constituindo título executivo extrajudicial em caso de inadimplemento.

18.10. Na eventualidade de alteração ou imposição de novas obrigações tributárias que onerem o serviço, o CLIENTE autoriza o repasse dos respectivos valores.

18.11. Caso seja reconhecida a inconstitucionalidade ou desoneração de tributos recolhidos, o CLIENTE autoriza as CONTRATADAS a recuperar tais valores independentemente de nova ciência.

18.12. A **ASERNET TELECOM LTDA.** observará os requisitos do Artigo 55 do RGC (Resolução 765/2023) no documento de cobrança, respeitadas as dispensas conferidas às Prestadoras de Pequeno Porte (PPP).

CLÁUSULA DÉCIMA NONA — DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

19.1. O presente instrumento vigerá pelo prazo discriminado no TERMO DE ADESÃO, a contar da data de assinatura ou do aceite eletrônico, sendo renovado por períodos iguais e sucessivos, segundo as mesmas cláusulas e condições (ressalvados os benefícios, que são válidos exclusivamente durante o prazo de fidelidade contratual), salvo em caso de manifestação formal por qualquer das partes, em sentido contrário, no prazo de até 30 (trinta) dias antes do término contratual.

MODELO

19.1.1. Optando o CLIENTE pela rescisão, total ou parcial, do presente Contrato antes de completado o prazo de fidelidade previsto no Contrato de Permanência ou no Termo de Adesão, fica o CLIENTE sujeito automaticamente às penalidades e multas proporcionais ali descritas.

19.1.2. Uma vez completado o prazo de fidelidade e renovada automaticamente a vigência, o CLIENTE não estará sujeito a novo prazo de fidelização, podendo rescindir o contrato sem ônus a qualquer momento.

19.1.2.1. A concessão de novos benefícios ou a prorrogação dos atuais, com a consequente extensão do prazo de fidelidade, deverá ser objeto de novo ajuste formal entre as partes.

19.2. Ocorrendo quaisquer das hipóteses abaixo, as CONTRATADAS poderão rescindir de pleno direito o presente instrumento, mediante prévia notificação, sujeitando o CLIENTE às penalidades legais e contratuais:

- **19.2.1.** Descumprimento pelo CLIENTE de quaisquer cláusulas ou condições previstas neste Contrato, na Lei ou na regulação aplicável;
- **19.2.2.** Permanência do CLIENTE em situação de inadimplência após 30 (trinta) dias de suspensão total dos serviços;
- **19.2.3.** Se o CLIENTE for submetido a determinação judicial que impeça a prestação, ou em casos de insolvência, recuperação judicial, falência ou liquidação.

19.3. O Contrato poderá ser rescindido sem ônus ou indenização de parte a parte nas seguintes hipóteses:

- **19.3.1.** Rescisão realizada por CLIENTE não sujeito a fidelidade contratual;
- **19.3.2.** Mediante determinação legal, decisão judicial ou por determinação da ANATEL;
- **19.3.3.** Em virtude de caso fortuito ou força maior que perdure por período superior a 30 (trinta) dias;
- **19.3.4.** Por comum acordo das partes, mediante termo por escrito.

19.4. A rescisão ou extinção do contrato, por qualquer modo, acarretará:

- **19.4.1.** A imediata interrupção dos serviços (conectividade, tecnologia e conteúdos) e cessação das obrigações das CONTRATADAS;
- **19.4.2.** A obrigação do CLIENTE em devolver toda a documentação técnica e os equipamentos cedidos em comodato ou locação, sob pena de cobrança do valor de mercado conforme Cláusulas 16ª e 17ª.

19.5. As CONTRATADAS reservam-se o direito de rescindir o contrato caso seja identificada prática nociva a terceiros pelo CLIENTE, podendo disponibilizar às autoridades competentes as informações necessárias para as devidas responsabilidades civis e penais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA — DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

20.1. Será de responsabilidade do CLIENTE os eventuais atrasos ou danos decorrentes da inadequação da infraestrutura necessária, de sua propriedade, para a ativação dos serviços contratados neste instrumento. Em nenhuma hipótese as CONTRATADAS serão responsáveis por danos indiretos, lucros cessantes ou danos emergentes.

MODELO

20.2. Será de responsabilidade do CLIENTE os eventuais danos ou prejuízos comprovadamente causados aos equipamentos de propriedade das CONTRATADAS ou de terceiros, bem como em caso de perda, extravio, dano, avarias, furto ou roubo.

20.3. Os serviços objetos deste contrato não incluem mecanismos de segurança lógica da rede interna do CLIENTE, sendo de responsabilidade deste a preservação de seus dados, as restrições de acesso e o controle de violação de sua rede.

20.4. A responsabilidade das CONTRATADAS não se estenderá a danos causados a terceiros decorrentes de informações veiculadas ou acessos realizados pelo CLIENTE, inclusive por multas impostas pelo Poder Público em face de mensagens consideradas ilegais, impróprias ou indevidas.

20.5. O CLIENTE é inteiramente responsável pelo conteúdo das comunicações transmitidas e pelo uso e publicação de informações através dos serviços objeto do presente Contrato.

20.6. As CONTRATADAS não se responsabilizam por danos relacionados a programas externos, vírus de informática, ataques de hackers, falhas na infraestrutura do CLIENTE ou qualquer outra causa em que não exista culpa exclusiva das CONTRATADAS.

20.6.1. As CONTRATADAS não se responsabilizam pela garantia de funcionamento de programas e serviços de terceiros (ex: WhatsApp, redes sociais, jogos on-line) que dependem de sistemas externos.

20.6.2. As CONTRATADAS não se responsabilizam pela impossibilidade de o CLIENTE acessar páginas que estejam fora do ar ou sobrecarregadas.

20.7. Caso as CONTRATADAS sejam acionadas judicialmente por ações a que deu causa o CLIENTE, este obriga-se a requerer a imediata exclusão das CONTRATADAS da lide, reparando quaisquer despesas ou ônus a este título.

20.8. O CLIENTE compromete-se a não proceder qualquer tipo de repasse, comercialização ou transferência a terceiros dos serviços contratados ou dos equipamentos cedidos, sendo vedada a destinação distinta daquela inicialmente contratada no TERMO DE ADESÃO.

20.9. A guarda dos Registros de Conexão do CLIENTE é uma obrigação legal imposta à **ASERNET TELECOM LTDA (PRESTADORA SCM)**, não podendo ser considerada ato ilícito ou infração contratual.

20.10. Quando solicitada a disponibilização de dados e registros pela autoridade judiciária, a **ASERNET TELECOM LTDA** cumprirá a determinação independentemente da aquiescência do CLIENTE, não sendo responsabilizada por cumprir dever legal.

20.11. As CONTRATADAS eximem-se de responsabilidade por condutas ilícitas praticadas pelo CLIENTE através da utilização dos serviços.

20.12. As CONTRATADAS não se responsabilizam por danos ocorridos nos equipamentos decorrentes de fenômenos naturais (chuvas, descargas elétricas), falta de aterramento ou proteção elétrica inadequada no local.

20.13. As Partes aceitam que a limitação de responsabilidade prevista neste instrumento constitui fator determinante para a fixação e quantificação da remuneração cobrada pelos serviços.

20.14. O CLIENTE respeitará os direitos autorais de softwares, hardwares e tecnologias a que venha a ter acesso, respondendo diretamente perante os titulares por qualquer uso indevido ou ilegal.

MODELO

20.15. O CLIENTE reconhece que a velocidade de conexão depende de fatores alheios ao controle das CONTRATADAS, como a capacidade de processamento de seus próprios equipamentos e softwares. As CONTRATADAS comprometem-se exclusivamente a cumprir a garantia de banda média de 80% e instantânea de 40% fixada no TERMO DE ADESÃO.

20.15.1. Para aferição válida da velocidade, o CLIENTE deverá utilizar ferramentas oficiais (como EAQ) e observar as exigências técnicas (conexão via cabo, sem outros softwares em execução, navegador atualizado) descritas neste contrato.

20.16. As CONTRATADAS empreenderão os melhores esforços para manter os serviços ativos, mas não garantem a continuidade absoluta, que pode ser afetada por falhas em concessionárias de energia, rompimento de meios de rede ou casos de força maior, sem que isso constitua infração contratual.

20.17. O CLIENTE tem conhecimento de que os serviços poderão ser temporariamente interrompidos por atos do Poder Público ou da ANATEL que alterem a viabilidade do serviço, não cabendo às CONTRATADAS qualquer ônus ou penalidade.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

21.1. No caso de descumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista neste contrato por parte do CLIENTE, as CONTRATADAS poderão, independentemente de qualquer outra sanção, aplicar as penalidades de suspensão dos serviços e rescisão de pleno direito, conforme previsto neste instrumento.

21.2. Na hipótese de o CLIENTE optar pela rescisão, total ou parcial, do presente contrato antes de completado o prazo de permanência mínima estipulado no Contrato de Permanência e/ou no Termo de Adesão, este ficará sujeito ao pagamento de multa contratual em favor das CONTRATADAS.

21.3. A multa por rescisão antecipada será calculada de forma proporcional ao tempo restante para o encerramento do prazo de fidelidade, tendo como base o valor dos benefícios promocionais efetivamente concedidos pelas CONTRATADAS (seja na conectividade, tecnologia ou conteúdos digitais), conforme fórmula descrita no Termo de Adesão ou no Contrato de Permanência.

21.4. O CLIENTE declara e reconhece que a aplicação de tais penalidades é justa e necessária para recompor os investimentos em infraestrutura e os benefícios comerciais concedidos no ato da contratação.

21.5. As penalidades aqui previstas não excluem a responsabilidade do CLIENTE pela reparação de danos suplementares, bem como pelo pagamento dos débitos vencidos e seus respectivos encargos moratórios previstos na Cláusula Décima Oitava.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA CONFIDENCIALIDADE

22.1. As partes, por si, seus representantes, prepostos, empregados, gerentes ou procuradores, obrigam-se a manter sigilo sobre quaisquer informações confidenciais. Para os fins deste termo, a expressão "Informações Confidenciais" significa toda e qualquer informação verbal ou escrita, tangível ou no formato eletrônico, obtida direta ou indiretamente pelas partes em função do presente contrato, bem como informações sigilosas relativas ao negócio jurídico pactuado. Tais obrigações permanecerão em vigor mesmo após a rescisão ou término do contrato.

MODELO

+2

22.2. A confidencialidade deixa de ser obrigatória se comprovado documentalmente que as informações confidenciais:

- **(i)** Estavam no domínio público na data da celebração do presente Contrato;
- **(ii)** Tornaram-se partes do domínio público depois da data de celebração do presente contrato por razões não atribuíveis à ação ou omissão das partes;
- **(iii)** Foram reveladas em razão de qualquer ordem, decreto, despacho, decisão ou regra emitida por qualquer órgão judicial, legislativo ou executivo que imponha tal revelação;
- **(iv)** Foram reveladas em razão de solicitação da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, ou de qualquer outra autoridade investida em poderes para tal.

22.3. O CLIENTE autoriza, neste ato, o compartilhamento de suas informações cadastrais e técnicas entre as empresas integrantes deste contrato (**ASERNET TELECOM LTDA.**, **ASER TEC LTDA.** e **ASER CONTEÚDOS DIGITAIS LTDA.**), visando exclusivamente a viabilização técnica, a gestão unificada de cobrança e a prestação integrada dos serviços ora contratados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA — DA PROTEÇÃO DE DADOS

23.1. O CLIENTE declara, para os devidos fins de direito, que concorda em fornecer seus dados pessoais, bem como dá pleno consentimento para o tratamento dos mesmos para fins da execução deste instrumento e do TERMO DE ADESÃO, conforme o disposto no artigo 7º da Lei 13.709/2018.

23.2. As CONTRATADAS declaram que possuem medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais dos CLIENTES, respeitando as normas de confidencialidade, privacidade e proteção de dados, possuindo Política Interna de Privacidade disponível para consulta em seu site oficial.

23.3. As CONTRATADAS tratam os dados pessoais mínimos necessários para atender às finalidades contratuais, tais como:

- **(i)** Dados cadastrais (nome, CPF/CNPJ, RG/IE, data de nascimento, endereços de instalação e cobrança, e-mail e telefone);
- **(ii)** Endereço de Protocolo de Internet (IP), logs de acesso e volumes de dados trafegados;
- **(iii)** Informações relacionadas ao consumo, faturamento e pagamento dos serviços contratados.

23.4. O CLIENTE autoriza as empresas CONTRATADAS (**ASERNET TELECOM LTDA.**, **ASER TEC LTDA.** e **ASER CONTEÚDOS DIGITAIS LTDA.**) a promoverem o tratamento de seus dados pessoais respeitando os princípios da finalidade, necessidade e transparência, mantendo-os arquivados pelo período de 03 (três) anos após o término do contrato, em virtude dos prazos previstos na Resolução ANATEL nº 765/2023.

23.5. As CONTRATADAS declaram que não comercializam dados pessoais com terceiros. O compartilhamento de dados ocorrerá exclusivamente entre as empresas do grupo econômico para viabilizar a gestão unificada, ou com órgãos governamentais e parceiros estritamente necessários para a execução do contrato, sempre observando a obrigação de sigilo e segurança.

MODELO

23.6. As CONTRATADAS adotam a metodologia da "privacidade desde a concepção" (*privacy by design*) em seus sistemas e exigem de seus colaboradores e fornecedores o mesmo nível aceitável de Segurança da Informação.

23.7. O CLIENTE autoriza as CONTRATADAS a entrarem em contato através de e-mail, ligações e/ou mensagens pelo WhatsApp, a qualquer momento, para informações sobre seu plano, suporte técnico e situação financeira relacionada ao contrato firmado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - ANTICORRUPÇÃO, ANTIFRAUDE E LAVAGEM DE DINHEIRO

24.1. As CONTRATADAS (**ASERNET TELECOM LTDA.**, **ASER TEC LTDA.** e **ASER CONTEÚDOS DIGITAIS LTDA.**) comprometem-se a observar os preceitos legais instituídos pelo ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao combate à corrupção, em especial a Lei nº 12.846/2013.

24.2. As partes obrigam-se, sob as penas previstas neste contrato e na legislação aplicável, a observar e cumprir rigorosamente todas as leis cabíveis, incluindo, mas não se limitando à legislação brasileira anticorrupção, à legislação brasileira contra a lavagem de dinheiro, bem como às normas e exigências constantes das políticas internas de integridade das CONTRATADAS.

24.3. O CLIENTE declara ter ciência de que as CONTRATADAS não toleram qualquer prática de fraude ou atos ilícitos que possam comprometer a prestação dos serviços ou a imagem das empresas, comprometendo-se a agir com ética e transparência na fruição do objeto deste contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

25.1. As disposições deste Contrato, seus Anexos, TERMO DE ADESÃO e respectivo PLANO DE SERVIÇO refletem a íntegra dos entendimentos e acordos entre as partes com relação ao objeto deste Contrato, prevalecendo sobre entendimentos ou propostas anteriores, escritas ou verbais.

25.2. Ocorrendo alterações na Lei ou em qualquer regulamento aplicável aos serviços objeto deste contrato, as partes reconhecem que estas alterações, a partir de suas respectivas vigências, incorporam-se automaticamente ao presente instrumento, passando a constituir direito ou dever do CLIENTE ou das CONTRATADAS, conforme o caso.

25.3. O não exercício pelas CONTRATADAS de quaisquer direitos que lhes sejam outorgados pelo presente contrato, ou ainda, suas eventuais tolerâncias ou demoras quanto a infrações contratuais por parte do CLIENTE, não importará em renúncia de quaisquer de seus direitos, novação ou perdão de dívida nem alteração de cláusulas contratuais e/ou direito adquirido, mas tão somente ato de mera liberalidade.

25.4. Se uma ou mais disposições deste Contrato vier a ser considerada inválida, ilegal, nula ou inexequível, a qualquer tempo e por qualquer motivo, tal vício não afetará o restante do disposto neste mesmo instrumento, que continuará válido e será interpretado como se tal provisão inválida, ilegal, nula ou inexequível nunca tivesse existido.

25.5. As Cláusulas deste Contrato que, por sua natureza, tenham caráter permanente e contínuo, especialmente as relativas à confidencialidade e responsabilidade, subsistirão à sua rescisão ou término, independente da razão de encerramento deste Contrato.

MODELO

25.6. As partes garantem que este Contrato não viola quaisquer obrigações assumidas perante terceiros.

25.7. As CONTRATADAS poderão, a seu exclusivo critério, considerar imprópria a utilização do serviço pelo CLIENTE. Caso ocorra esta hipótese, o CLIENTE será previamente notificado e deverá sanar prontamente o uso inapropriado, sob pena de rescisão do presente contrato e imposição da multa contratual prevista na Cláusula Vigésima Primeira, sem prejuízo da incidência de demais penalidades previstas em Lei.

25.8. É facultado às CONTRATADAS, a seus exclusivos critérios, a cessão total ou parcial do presente instrumento a terceiros, independentemente do consentimento do CLIENTE, podendo terceiros assumir total ou parcialmente os direitos e deveres atribuídos às CONTRATADAS, desde que não haja prejuízo ao CLIENTE e seja garantida a continuidade da prestação dos serviços nas mesmas condições contratadas.

25.09. O CLIENTE compromete-se a não praticar atos ilícitos que possam prejudicar a imagem das CONTRATADAS, não sendo esta cláusula impeditiva ao exercício do direito de livre manifestação e expressão, nos termos da legislação vigente.

25.10. O CLIENTE reconhece que a Central de Atendimento das CONTRATADAS é o canal prioritário para registro de reclamações, solicitações e pedidos relacionados aos serviços contratados. Recomenda-se que o CLIENTE utilize esse meio antes de recorrer a manifestações públicas. No entanto, não se limita o direito de livre expressão e manifestação do CLIENTE, conforme previsto na legislação vigente.

25.11. Nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, as partes aceitam e admitem como válida a assinatura digital como meio de comprovação da autoria, autenticidade e integralidade deste instrumento, admitindo a utilização de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil ou do processo de assinatura eletrônica via aplicativo "Minha AserNet" ou sistema equivalente. As partes reconhecem os signatários do presente instrumento como seus legítimos representantes, com pleno valor legal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DO FORO

26.1. Para dirimir eventuais dúvidas, litígios ou controvérsias relacionadas a este contrato, fica eleito o foro da Comarca de Socorro/SP ou, alternativamente, o domicílio do CLIENTE consumidor, a critério do mesmo, conforme garantido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Socorro/SP, 06 de maio de 2026.

_____

ASERNET TELECOM LTDA.

_____

ASER TEC LTDA.

_____

ASER CONTEUDOS DIGITAIS LTDA.

MODELO